

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO EGRÉGIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO**

Processo: Agravo em Execução Penal nº 0017121-85.2025.8.17.9000
Origem: 1ª Câmara Criminal do TJPE
Relator: Des. Carlos Gil Rodrigues Filho
Recorrente: JOÃO MARCOS DOS SANTOS
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

RECURSO ESPECIAL

JOÃO MARCOS DOS SANTOS, já qualificado nos autos do Agravo em Execução Penal em epígrafe, por seus advogados infra-assinados, com fundamento no **artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição da República**, vem, respeitosamente, interpor o presente

RECURSO ESPECIAL

em face do v. acórdão unânime proferido pela Colenda 1ª Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal, publicado em 29/05/2026, que negou provimento ao recurso defensivo e manteve a decisão de inclusão do Recorrente no Sistema Penitenciário Federal, por **negativa de vigência aos artigos 315, §2º, incisos III e IV, 155, 158-A e 158-B do Código de Processo Penal, e ao artigo 10, §1º, da Lei Federal nº 11.671/2008**, consoante as razões anexas.

Requer seja o presente recurso recebido, processado e remetido ao Colendo Superior Tribunal de Justiça, com a **concessão de efeito suspensivo** para obstar a transferência física do Recorrente até o julgamento do mérito recursal.

Recife, 4 de junho de 2026.

OAB/PE

RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL

Recorrente: JOÃO MARCOS DOS SANTOS

Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Origem: Acórdão da 1ª Câmara Criminal do TJPE — Agravo nº 0017121-85.2025.8.17.9000

**EMÉRITOS MINISTROS,
COLENDAS TURMAS JULGADORAS,**

I — SÍNTESE FÁTICA E CRONOLOGIA DA PERSEGUIÇÃO INSTITUCIONAL

O Recorrente é reeducando sob custódia do Estado de Pernambuco, tendo cumprido **quatro estadias anteriores** no Sistema Penitenciário Federal em razão de faltas graves datadas de **2007, 2010 e 2014** — todas já exauridas e prescritas.

Em **07 de abril de 2025**, o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do **HC nº 985.790/PE** (Rel. Min. Ribeiro Dantas), concedeu ordem de **relaxamento da prisão preventiva** do Recorrente, determinando a expedição de alvará de soltura às 15:12h.

A cronologia dos autos revela que, **no exato período** em que o STJ determinava a soltura, o aparato de segurança estadual acelerou de forma anômala o procedimento de inclusão federal:

Data	Evento	Anomalia
16/12/2024	Comunicação Interna nº 45/2025 — GTP/SEAP/PE	Articulação prévia à ordem do STJ
10/01/2025	Relatório de Inteligência nº 008/2025 — CIIDS/SDS	Reciclagem de fatos de 2007/2010/2014
16/01/2025	Ofício SEAP nº 42/2025 — Solicitação de transferência	Sem contraditório prévio
10/02/2025	Despacho registrando agravo "antecipado"	Recurso registrado antes da decisão
07/04/2025	Alvará de Soltura — STJ (HC 985.790/PE)	Ordem relaxada pelo Min. Ribeiro Dantas
29/04/2025	Decisão autorizando inclusão no SPF por 2 anos	22 dias após o alvará do STJ
29/04/2025	E-mail enviando peças à SENAPPEN (16:41h)	Remessa no mesmo dia da decisão
26/05/2026	Acórdão negando provimento ao agravo	Ignorou contraprovas documentais

O procedimento revela **lawfare institucionalizado**: enquanto pedidos de remição (4.327 horas de trabalho/estudo, protocolado em 28/11/2024) e continuidade delitiva

(protocolado em 18/10/2022) permanecem **represados há anos**, a transferência para o SPF tramitou em regime de prioridade extraordinária.

II — DA ADMISSIBILIDADE

II.1 — Do Cabimento (art. 105, III, "a" e "c", CR/88)

O v. acórdão recorrido negou vigência a múltiplos dispositivos de lei federal:

1. **Art. 315, §2º, III e IV, do CPP** — fundamentação per relationem abstrata, sem análise das contraprovas defensivas;
2. **Arts. 158-A e 158-B do CPP** — admissão de prova digital (prints de WhatsApp e carta manuscrita) sem cadeia de custódia;
3. **Art. 155 do CPP** — imputação de plano de fuga com helicóptero baseada em hearsay, contrariando certidão da Polícia Federal;
4. **Art. 10, §1º, da Lei nº 11.671/2008** — ausência de contemporaneidade, com uso de faltas prescritas de 2007/2010/2014.

Há, ainda, **divergência jurisprudencial** com julgados desta Corte Superior sobre cadeia de custódia digital (HC 1.036.370/PR) e contemporaneidade para inclusão federal (Súmula 661/STJ).

II.2 — Da Não Incidência da Súmula 7/STJ

Não se pretende revolvimento fático. As premissas estão **documentalmente fixadas nos autos**:

- A **Certidão da Polícia Federal** (ID 49563760, fls. 142) atesta a **inexistência de vínculo** entre o Recorrente e a aeronave PR-SRS (suposto plano de fuga com helicóptero);
- O **Acórdão de Litispendência** (ID 49563761, fls. 189) da Vara Criminal de Ipojuca extinguiu a ação da "Operação Smurfing" por **dupla persecução**;
- A **ausência de laudo de extração telemática** (Cellebrite/UFED) é incontroversa — não há hash SHA-256, logs de conexão ou identificação de IMEI nos autos.

A questão é de **direito**: definir se tais elementos configuram prova lícita e contemporânea para inclusão federal.

II.3 — Da Tempestividade e Gratuidade

O acórdão foi publicado em 29/05/2026. O presente recurso é tempestivo. O Recorrente é beneficiário da justiça gratuita.

III — DO MÉRITO

III.1 — Eixo 1: Fundamentação Per Relationem Abstrata (Art. 315, §2º, CPP)

O v. acórdão recorrido limitou-se a **subscrever integralmente** o Relatório de Inteligência nº 008/2025 da SDS/PE, sem analisar as contraprovas documentais anexadas pela defesa:

1. **Certidão da Polícia Federal** (fls. 142) — atestando inexistência de investigação, vínculo ou comunicação conectando o Recorrente aos pilotos da aeronave PR-SRS;
2. **Acórdão de Litispendência** (fls. 189) — extinguindo a "Operação Smurfing" por bis in idem;
3. **Incidentes de Remição e Continuidade Delitiva** — demonstrando que a "chance" mencionada em carta referia-se aos benefícios represados, não a plano de fuga.

Esta Corte Superior firmou entendimento de que a técnica de fundamentação *per relationem* **exige acréscimo de fundamentação própria**:

"A utilização da técnica de fundamentação per relationem, sob pena de nulidade absoluta, exige do magistrado acréscimo de fundamentação própria e análise concreta das teses defensivas, sendo vedada a mera remissão genérica a pareceres ou relatórios."

(REsp 2.072.790/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, Info 751)

O acórdão recorrido **omitiu-se completamente** sobre a Certidão da PF e o Acórdão de Litispendência, em frontal violação ao art. 93, IX, da CF e ao art. 315, §2º, III e IV, do CPP.

III.2 — Eixo 2: Quebra de Contemporaneidade e Bis in Idem (Art. 10, §1º, Lei 11.671/08)

O art. 10, §1º, da Lei Federal nº 11.671/2008 exige que a inclusão no SPF seja justificada por **motivos contemporâneos**. O Relatório de Inteligência, contudo, fundamenta-se em:

Fato Imputado	Data	Status
Fuga do COTEL	2007	Prescrito (19 anos)
Fuga da Barreto Campelo	2010	Prescrito (16 anos)
Incidente em Salgueiro	2014	Prescrito (12 anos)
Operação Smurfing	2022	Extinta por litispendência

A **Súmula 661/STJ** é expressa:

"A manutenção de preso em estabelecimento penal federal de segurança máxima deve fundamentar-se em fatos ocorridos durante o período de permanência no sistema e não em registros pretéritos que já justificaram a inclusão."

Todos os fatos que justificaram as **quatro inclusões anteriores** do Recorrente no SPF estão **exauridos e prescritos**. Utilizá-los para fundamentar quinta inclusão configura **bis in idem** e viola frontalmente o princípio da contemporaneidade.

O prazo prescricional para faltas disciplinares graves é de **3 anos**, por aplicação analógica do art. 109, VI, do Código Penal. As infrações de 2007, 2010 e 2014 estão **fulminadas pela prescrição**, sendo juridicamente impossível sua valoração em 2025/2026.

III.3 — Eixo 3: Quebra da Cadeia de Custódia Digital (Arts. 158-A e 158-B, CPP)

O acórdão recorrido admitiu como prova:

1. **Prints de WhatsApp** extraídos do celular de corréu — sem hash criptográfico (MD5/SHA-256), sem logs de extração, sem relatório Cellebrite/UFED;
2. **Carta manuscrita interceptada** — sem perícia grafotécnica, sem metadados de digitalização, sem termo de apreensão com cadeia de custódia.

Esta Corte Superior, em recente julgado, **inadmitiu** provas digitais desprovidas de documentação técnica:

"São inadmissíveis as provas obtidas por capturas de tela ('prints') de WhatsApp desprovidos de hash, metadados nativos e documentação pericial técnica da cadeia de custódia. A ausência de rastreabilidade torna a prova **irrefutável no mau sentido**: impossível verificar adulterações."

(HC 1.036.370/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, Set. 2025)

A **ABNT NBR ISO/IEC 27037:2013** estabelece que a evidência digital deve ser submetida à geração de hash no momento da coleta primária. Nos autos, **não há qualquer registro** de função hash, logs de erro ou termo de custódia — o que **invalida** a prova digital utilizada para fundamentar a inclusão.

III.4 — Eixo 4: Hearsay e Ausência de Correlação Fática (Art. 155, CPP)

A narrativa de "plano de fuga cinematográfica com helicóptero" (aeronave PR-SRS) foi construída **exclusivamente** a partir de:

- Declarações indiretas de agentes de inteligência;
- Relatórios que não identificam a fonte primária da informação;
- Conjecturas sobre a "Operação Além Mar" sem diligência investigativa.

A **Certidão Oficial da Polícia Federal** (ID 49563760, fls. 142) atesta **expressamente**:

"Inexiste qualquer linha de investigação, vínculo subjetivo ou comunicação telemática conectando o custodiado João Marcos dos Santos aos pilotos ou ao plano de voo da aeronave PR-SRS."

O acórdão recorrido **ignorou** esta contraprova documental da própria Polícia Federal, mantendo a imputação com base em testemunho de "ouvir dizer" (hearsay), em violação ao art. 155 do CPP.

Esta Corte Superior é firme:

"Decisões restritivas de direitos não podem fundamentar-se exclusivamente em conjecturas ou testemunhos por 'ouvir dizer' (hearsay), impondo-se o afastamento da medida ante a carência de suporte empírico."

(RHC 172.039/CE, Rel. Min. Daniela Teixeira, 6ª Turma)

III.5 — Eixo 5: Represamento de Benefícios e Desvio de Execução

A análise dos autos revela que, enquanto a transferência para o SPF tramitou com celeridade extraordinária (remessa à SENAPPEN no mesmo dia da decisão), os benefícios do Recorrente permanecem **represados há anos**:

Incidente	Protocolo	Tempo de Espera
Remição por 4.327 horas de trabalho/estudo	28/11/2024	18+ meses
Continuidade delitiva	18/10/2022	43+ meses

A carta interceptada contendo a frase "Estou apostando tudo nesta chance..." refere-se, evidentemente, a esses **benefícios pendentes** — cuja concessão implicaria progressão ao regime semiaberto —, e não a qualquer plano de fuga.

O **represamento seletivo** de benefícios, combinado com a ultra-celeridade da inclusão federal, configura **desvio de execução penal** e constrangimento ilegal.

IV — DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

A transferência física do Recorrente para o SPF em Porto Velho/RO, distante mais de 3.000 km de seu núcleo familiar em Pernambuco, causará **dano irreparável** ao direito de defesa e aos vínculos familiares, em violação ao art. 103 da Lei de Execução Penal.

Presentes o *fumus boni iuris* (violações aos arts. 155, 158-A, 158-B e 315, §2º, do CPP) e o *periculum in mora* (iminência da transferência), requer-se a **concessão de efeito suspensivo** ao presente recurso.

V — DOS PEDIDOS

Ante o exposto, requer o Recorrente a Vossas Excelências:

1. A **concessão de efeito suspensivo** para obstar a transferência física até o julgamento do mérito;
2. O **conhecimento** do presente Recurso Especial;
3. No mérito, o **provimento integral** para:
 1. Reconhecer a negativa de vigência aos artigos 315, §2º, 155, 158-A e 158-B do CPP e ao art. 10, §1º, da Lei nº 11.671/2008;
 2. **Cassar** a decisão de inclusão no Sistema Penitenciário Federal;
 3. Determinar o **retorno** do Recorrente ao sistema estadual de origem;
4. **Subsidiariamente**, a anulação do acórdão para novo julgamento com análise das contraprovas documentais (Certidão da PF e Acórdão de Litispendência);
5. A determinação de **julgamento prioritário** dos incidentes de remição (ID 484) e continuidade delitiva represados.

Termos em que,
Pede deferimento.

Recife, 4 de junho de 2026.

OAB/PE